

Tuluá, 18 de mayo de 2024

Señor(a)

JUEZ DE TUTELA DE TULUA – VALLE

E.S.D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA

RADICADO: Pendiente de asignacion

ACCIONANTE: MONICA RAMIREZ PALACIO

ACCIONADA: ALCALDIA MUNICIPAL

Asunto: CONTESTACION ACCION DE TUTELA

El suscrito funcionario, actuando en representacion de la Alcaldía Municipal, dentro del termino legal me permito dar contestacion a la accion de tutela de la referencia, en los siguientes terminos:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

1. El hecho primero y segundo se aceptan como ciertos, pues corresponden a actos administrativos expedidos por la Alcaldía Municipal, referentes al funcionamiento de la Comisaria de Familia.
2. El hecho tercero se acepta como cierto. En efecto, la señora Monica Ramirez Palacio fue nombrada y tomo posesion en el cargo de Auxiliar AdministrativoCodigo 407 Grado 01, en propiedad, en la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad de esta entidad.
3. El hecho cuarto se acepta como cierto. La señora Monica Ramirez Palacio, en cumplimiento de sus funciones, laboro en los horarios diurnos y nocturnos, incluyendo sabados, domingos y festivos, desde la fecha de su posesion hasta el 16 de enero de 2024, segun los registros de la entidad.
4. El hecho quinto se acepta parcialmente. Se reconoce que la accionante recibio su pago mensual con los incrementos de ley. Respecto a la falta de reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, esta es la materia de la reclamacion contenida en el derecho de peticion radicado y sera objeto de un pronunciamiento de fondo por parte de la administracion, conforme a la normativa aplicable a los empleados publicos.
5. El hecho sexto se acepta como cierto. Se reconoce que la señora Monica Ramirez Palacio radico un derecho de peticion ante esta Alcaldia el 30 de octubre de 2024, bajo el numero E-26862, y que a la fecha de la presentacion de la accion de tutela, no se habia emitido una respuesta de fondo. Esta Alcaldia, en un actuar diligente y de cara al cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha procedido a dar respuesta al referido derecho de peticion, la cual sera adjuntada a la presente contestacion.

II. CONSIDERACIONES

La Alcaldia Municipal lamenta la omision en la respuesta oportuna al derecho de peticion radicado por la señora Monica Ramirez Palacio con numero E-26862. En atencion a lo anterior y en cumplimiento del derecho fundamental de peticion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica, esta administracion ha procedido a dar contestacion de fondo a la solicitud de la accionante, adjuntando prueba de ello a este

memorial. Con la expedición y notificación de dicha respuesta, la vulneración alegada en cuanto al derecho de petición ha cesado, por lo que la acción de tutela carece de objeto en este particular.

En cuanto a las pretensiones de la accionante relacionadas con el reconocimiento y pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, esta Alcaldía se permite manifestar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo ni principal para dirimir controversias de índole laboral. El ordenamiento jurídico colombiano ha previsto la jurisdicción ordinaria laboral como la competente para conocer y resolver este tipo de reclamaciones, garantizando el debido proceso y la posibilidad de un debate probatorio amplio. La acción de tutela es subsidiaria y residual, y solo procede excepcionalmente para reclamaciones laborales cuando se demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable, situación que no ha sido alegada ni probada en el presente caso. Por lo tanto, la tutela es improcedente para el reconocimiento de los derechos económicos laborales.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

IV. PRUEBAS

Documentales: las que obren en el expediente administrativo de esta entidad relacionadas con el presente caso, y especialmente, copia de la respuesta al derecho de petición E-26862 y su constancia de notificación.

V. PETICIONES

Con base en lo expuesto, solicito al Despacho Judicial:

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela en cuanto a la pretensión de reconocimiento y pago de derechos laborales, por existir otros mecanismos de defensa judicial idóneos.
2. Declarar el hecho superado o la carencia actual de objeto respecto a la pretensión de tutelar el derecho de petición, toda vez que esta Alcaldía ha dado respuesta de fondo al radicado E-26862.
3. En consecuencia, NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

VI. NOTIFICACIONES

La Alcaldía Municipal recibirá notificaciones en [Dirección de la alcaldía].

Cordialmente,

Firma del funcionario responsable

Cargo: [Dependencia Competente]

ALCALDIA MUNICIPAL